



المستشار

تأسست عام 2006

أينما وجدت الثقة



أخلاقيات المهنة

الفرقة الأولى



01277776870



المستشار (فرقة أولي)

إدارة



د/ جمال عبد الناصر



د/ حسن أبو الفتوح



□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- أخلاقيات المهنة

تاريخ الإمتحان :- الثلاثاء ٩ / ٦ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

(أخلاقيات المهنة) عبارة ٦٠ سؤال صح وخطأ

2026



معلومات هامة على الطالب لا بد من معرفتها قبل مذاكرة الـ (mcq)

المبادئ التي تحكم علاقة المهني بزملائه

التعامل اللائق مع الزملاء

الالتزام بأداب العمل المشترك بين
أفراد المهنة الواحدة

تسوية الخلافات المهنية مع
الزملاء بالطرق الودية

تقديم العون والمساعدة لزملاء
المهنة والأعضاء المساعدة

المبدأ الأول: التعامل اللائق مع الزملاء

- ١- يجب على المهني أن يتعامل مع زملاء المهنة بالاحترام والتوقير
- ٢- يجب على المهني أن يلتزم باللياقة المهنية والكرامة في التعامل معهم
- ٣- يجب على المهني أن يحرص على حسن التصرف معهم
- ٤- يجب على المهني أن يبني علاقته مع زملائه على الثقة المتبادلة والتعاون .

ملحوظة: هناك بعد السلوكيات المنافية لمبدأ المعاملة اللائقة بين زملاء المهنة الواحدة تتمثل هذه السلوكيات في :

١- المنافسة غير المشروعة

- ⚖ يحظر المنافسة غير المشروعة بين زملاء المهنة
- ⚖ لا يجوز للمهني أن يزاحم زميله بطريقة غير لائقة في عمله .

في مهنة الطب :

- ⚖ لا يجوز للطبيب ان يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في اي عمل متعلق بالمهنة.
- ⚖ لا يجوز للطبيب تخفيض الاتعاب بقصد اجتذاب العملاء

٢- مخالفة آداب الدعاية والإعلان

- ⚖ يحظر على المهني استخدام وسائل غير مشروعة للدعاية بقصد اجتذاب العملاء

ملحوظة

لا يجوز ان يكون للمحامي اكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية

في مهنة الطب

- لا يجوز للطبيب الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
- لا يجوز للطبيب السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير .
- يجب علي الطبيب عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام أن يتجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية .
- لا يجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية، فيضلّهم بادعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند إلى دليل علمي .

٣-مزاومة زملاء المهنة:

- تحظر أخلاقيات المهنة على الزملاء أن يزاحم كل منهما الآخر أو أن يحل محله دون رضاه .
- لا يجوز للطبيب استغلال وضع زميله في ان يحل محله في عيادته بصفة مؤقتة

المبدأ الثاني : الالتزام بأداب العمل المشترك

بالنسبة لمهنة المحامي :

- يمارس المحامون عملهم في استقلال ولا سلطان عليهم حيث أنهم متمتعون بحرية كاملة في ممارسة مهنتهم وعلي المحامي ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول مهنته

بالنسبة لمهنة الطب :

- يجب علي الطبيب ان يحرص علي حسن التصرف مع زملائه
- يجب علي الطبيب ان يبني علاقته مع زملائه علي الثقة المتبادلة والتعاون البناء
- يحظر علي الطبيب نقد زميله امام المرضى
- يجب علي الطبيب ان يبذل جهده في تعليم الاطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي او من هم تحت التدريب .

ملحوظة

إذا دعى الطبيب لمعاينة مريض يعالجه زميل آخر فعليه التقيد بالقواعد الآتية:

١. القاعدة الأولى :- يجب علي الطبيب أن يستجيب لطلب الاستشارة إذا كانت الدعوة من الطبيب المعالج حتى لو لم تتبين له مسوغات ذلك
٢. القاعدة الثانية :- يجب علي الطبيب أن يبلغ نتيجة فحصه إلى الطبيب المعالج لا إلى المريض
٣. القاعدة الثالثة :- يجب علي الطبيب أن يقوم بطمأنة المريض والتقليل من قلقه واستعمال الحكمة في تحديد ما ينبغي أن يطلع المريض عليه بنفسه وما يترآه للطبيب المعالج،
٤. القاعدة الرابعة :- يجب علي الطبيب أن يتوخى الحذر من أي كلمة أو إيحائه قد يفهم منها انتقاص الزميل المعالج أو الحط من قدره أو التقليل مما بذله للمريض
٥. القاعدة الخامسة :- يجب علي الطبيب إذا كان طلب الاستشارة من المريض أو من ذويه، فعلى الطبيب المستشار التأكد من علم الطبيب المعالج بذلك قبل موافقته على المعاينة
٦. القاعدة السادسة :- يجب علي الطبيب إذا كان المريض عازماً على الاستغناء عن الطبيب الأول فيجب التأكد من إعلام الطبيب الأول بذلك

يلاحظ انه

⚖️ **يحق للطبيب المعالج عند الحاجة أن يستشير زميلاً آخر في نفس التخصص أو غيره .**

- ١ يجب على الطبيب أن يلتزم بمبدأ التعامل اللائق مع زميله المشترك معه في العمل .
- ٢ يجب على الطبيب الذي يثبت له خطأ زميله في علاج المريض أن ينبهه إلى الصواب منفرداً وبعيداً عن المريض حتى لا يشعر هذا الأخير بشيء ويفقد ثقته في طبيبه، فإن لم يقدر الزميل هذا السعي وتمسك برأيه معتقداً صوابه، فإنه يجب رفع الأمر إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

المبدأ الثالث : تسوية الخلافات المهنية مع الزملاء بالطرق الودية

⚖️ **إذا نشأت أي خلافات بين أعضاء المهنة :**

- ١- وجوب تسوية أي خلاف بين المهني وبين أحد زملائه بالطرق الودية أولاً، كأن يعرض أحدهما الصلح على الآخر أو الإحتكام إلى أحد الزملاء ليصلح بينهم.
- ٢- يجب رفع الأمر إلى الجهة المختصة للفصل فيه سواء كانت جهة قضائية أو نقابية أو إدارية.

الفرق بين الخلاف المهني و الخلاف غير المهني.

أ- الخلاف المهني:

- ١- يجب اللجوء الي الطرق الودية أولاً لفض الخلاف
- ٢- اذا تعذر تسوية الخلاف ودياً يرفع الامر الي النقابة الفرعية المتخصصة
- ٣- اذا فشلت النقابة الفرعية في حل الخلاف يرفع الامر الي مجلس النقابة العامة
- ٤- اذا قام المهني بسلك كل هذه السبل وتعذر حل الخلاف يلجأ للقضاء

ب- الخلاف الغير مهني :

⚖️ في الخلاف الغير مهني يحق للمهني ان يلجأ مباشرة للقضاء دون التقيد بمحاولات التسوية الودية

ملحوظة

- ١- يراعى المحامي في معاملاته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
- ٢- لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.
- ٣- حظر المشرع على المحامي مقاضاة زميل له بدعوى شخصية قبل استئذان النقابة الفرعية التابع لها، ولكن ليس مستساغاً أن يفرض عليه أن يحصل على إذن من النقابة الفرعية التابع لها

المبدأ الرابع : تقديم العون والمساعدة لزملاء المهنة

أ- يتجلى واجب التعاون المهني في حالات الضرورة

في مجال مهنة الطب

⚖️ إذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

⚖️ في حال عودة الطبيب الأصلي يجب على الطبيب البديل أن يترك إتمام العلاج له وينسحب بمجرد رجوعه، وأن يبلغه بما اتخذته من إجراءات علاجية في غيابه.

ب- حالة المرض أو الوفاة

في مجال المحاماة

⚖️ يجب على المحامي ان يحضر الجلسات الخاصة بزميله المريض ويتابع اعماله نيابة عنه لحين تمام شفاؤه

في مجال مهنة الطب

⚖️ يجب على الطبيب ان يحل محل زميله المريض ويباشر مرضاه حتى يتعافى زميله الطبيب من مرضه، مع مراعاة الضوابط المنظمة للحالات التي يحل بها المهني محل زميله، فلا يستغل هذا الحلول لتحقيق مصلحة شخصية له أو الإضرار بزميله المريض، وأن يباشر أعماله نيابة عنه بمنتهى الدقة والكفاءة والمهارة اللازمة لإتمام العمل، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحلول بأجر أو بدون أجر.

⚖️ في حالة الوفاة تكلف النقابة أحد الزملاء بمتابعة أعمال زميله المتوفى ولا يجوز له أن يرفض هذا التكليف إلا إذا كان هناك مانع قانوني لذلك.

ج- تقديم الخبرة للزملاء وتدريبهم على العمل

تتمثل صور التعاون المهني في:

- الصورة الأولى < يجب على المهني ألا يمتنع عن تقديم المشورة المهنية إذا ما استشاره أحد الزملاء
- الصورة الثانية < يحظر على المهني أن يحجب ما اكتسبه من خبرات في مجال عمله المهني عن زملائه المبتدئين.

⚖️ في مجال مهنة المحاماة < يجب على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

⚖️ في مجال مهنة الطب < يجب على الطبيب أن يلي دعوة زميله إذا استشاره بخصوص حالة مرضية معينة، دون أن ينقص من قدرهم، وألا يتوانى في تعليم الأطباء الذين هم تحت التدريب .

المبادئ التي تحكم علاقة المهني بالعملاء

الحرص على تحقيق مصلحة العميل

عدم الاستغلال المادي للعميل

المحافظة على السر المهني للعميل

المبدأ الأول: الحرص على تحقيق مصلحة العميل

أ- في مجال مهنة المحاماة :

- ١- يجب على المحامي ان يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
- ٢- لا يجوز للمحامي النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
- ٣- يجب على المحامي ان يلتزم بتبصير موكله وأن يحيطه علماً بكل مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام .
- ٤- يحظر على المحامي تقديم أي مساعدة لخصم موكله في ذات النزاع
- ٥- لا يجوز للمحامي أن يقدم المشورة أو تمثيل أو الدفاع عن أكثر من عميل في ذات القضية إذا كان هناك تعارض أو احتمال تعارض في المصالح فيما بينهما.
- ٦- لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة
- ٧- يجب على المحامي أن يمارس عمله من خلال توكيل مكتوب بخلاف الحالات التي يفرضها القانون
- ٨- يجب على المحامي أن يتحقق مسبقاً من مشروعية العمل الذي يتولى الوكالة فيه.
- ٩- لا يجوز للمحامي من دون توكيل خاصة مكتوب من موكله أن يتصلح أو يتعاقد لحساب وباسم موكله
- ١٠- لا يجوز للمحامي أن يتصرف في الأموال أو في القيم المالية أو أن يتنازل عن الأموال التي تخص موكله إلا إذا طالبه موكله صراحة بأداء ذلك.
- ١١- يجب على المحامي الالتزام بمبدأ عدالة الدعوى.
- ١٢- يجب على المحامي أن يتعامل مع خصمه بكل أمانة ونزاهة.
- ١٣- يجب على المحامي أن يحترم حقوق الدفاع وحق المواجهة.
- ١٤- يجب على المحامي أن يحترم الحق في الاطلاع المتبادل بين الأطراف
- ١٥- يجب على المحامي احترام عناصر الإثبات والدفع القضائية أن يبديها في وقتها الذي حدده قانون الإجراءات.
- ١٦- لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.
- ١٧- يجب على المحامي أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل

ب- في مجال مهنة الطب:

- ١- يجب علي الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرضاه
- ٢- يجب علي الطبيب أن يعمل على تخفيف الآلام للمرضي
- ٣- يجب علي الطبيب أن يحسن معاملة المرضى وأن يساوي بينهم في الرعاية دون تمييز.
- ٤- لا يجوز للطبيب أن يتخلى عن مريض يحتاج إلى مساعدة طبية لإنقاذ حياته، ولا أن يعلق تدخله على دفع المريض الأتعاب فوراً.
- ٥- يجب علي الطبيب إعلام المريض وتبصيره بكل المعلومات التي تتعلق بحالته الصحية خاصة إذا كان المريض يعاني من مرض خطير.
- ٦- يحظر علي الطبيب أن يباشر العلاج على جسد المريض دون الحصول على رضاء صريح منه بذلك، فإن تعذر إعلام المريض بخطورة مرضه وعواقبه لأسباب إنسانية، فيجب على الطبيب في هذه الحالة إعلام أهله وتبصيرهم بخطورة المرض وعواقبه.
- ٧- يحظر علي الطبيب أن يتخذ أي إجراء علاجي في حق المريض دون الحصول على رضاه إن كان مدركاً، وإن كان فاقداً للوعي فيحصل الطبيب على رضا أهله.
- ٨- يجب علي الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل المتاحة للعلاج إذا كان المريض مدركاً
- ٩- لا يجوز للطبيب إرغام المريض على معالجة معينة.
- ١٠- لا يجوز للطبيب أن يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبي دون رضاه.
- ١١- يجب علي الطبيب أن يتحرى الصدق والدقة والوضوح بشأن المعلومات التي يفصح عنها لمريضه .
- ١٢- يجب علي الطبيب أن يخطر مريضه بمخاطر التدخل الجراحي وعواقبه، خاصة إذا كانت الجراحة التجميلية ليس لها دوافع صحية، ويعد إغفال الطبيب لهذا الالتزام خطأ يستوجب التعويض عنه لمصلحة المريض .

المبدأ الثاني: عدم الاستغلال المادي للعميل

أ- في مجال مهنة المحاماة :

⚖️ يلاحظ ان المحامي يتقاضى اتعاباً عما يقوم به من اعمال المحاماه في شأن الدعوي التي وكل فيها والاعمال المتفرعة



بناءً على ذلك

- ١- يجب على المحامي ألا يتعسف في استعمال حقه لاستيفاء أجره، خاصة إذا كان العميل من غير القادرين .
- ٢- يحظر على المحامي أن يلحق ضرراً بالعميل لضمان استيفاء حقه في الأتعاب .
- ٣- لا يجوز ان يكون اساس تعامل المحامي مع موكله ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .
- ٤- لا يجوز للمحامي ان يستغل ثراء موكله ويجبره على تأدية أتعاباً مغالى فيها عما هو متعارف عليه .

ب- في مجال مهنة الطب :

- ١- يجب على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا.
- ٢- يجب على الطبيب أن أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة .
- ٣- لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض
- ٤- لا يجوز للطبيب أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها.
- ٥- يحظر على الطبيب المغالاة في أتعابه زيادة عن الحد المعقول الذي حددته اللوائح.
- ٦- لا يجوز للطبيب أن يعلق مصلحة المريض في العلاج لحين استيفاء الأجر .
- ٧- لا يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج اي مريض لأي سبب كان.

المبدأ الثالث: المحافظة على السر المهني للعميل

في مجال مهنة المحاماة :

- ١- يجب على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
- ٢- يجب على المحامي أن يحترم سرية التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في المسائل الجنائية، وأن يمتنع عن الإفصاح عما تتضمنه إلا إذا كان ممارسته في حق الدفاع يستوجب ذلك .
- ⚖ يجب على المحامي أن يلتزم بكتمان المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم ممارسته للمهنة .

في مجال مهنة الطب :

- ⚖ يجب على الطبيب حفظ أسرار المهنة وعدم إفشاء السر الطبي .

ملحوظة

هناك حالات تخرج عن نطاق هذا الحظر

١. إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه خطياً أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو مصلحة للمجتمع.
٢. إذا كانت القوانين النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار بإفشائه من جهة قضائية.
٣. إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة، فيكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط؛
٤. إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة
٥. إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية
٦. إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معد يضر بأفراد المجتمع. ويكون إفشاء السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط.



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

اسئلة فنية على القسم الأول



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما ١) الدور الأول

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
	✗	هل يجوز للمحامي بالإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها	(١)
	✗	هل المحامي مجبر على قبول التوكيل في الدعاوي	(٢)
✓		علي المحامي واجب عدم إفشاء ما يبوح له به زملاءه	(٣)
✓		هل يجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل تفتيش مكتب المحامي أو وقت حصوله	(٤)
✓		علي المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسئ لخصمه موكله ولا تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله	(٥)
	✗	يجوز للمحامي المنتدب أن يتنحي عن مواصلة الدفاع قبل استئذان المحكمة	(٦)
	✗	يعاقب المحامي إذا صدرت منه جريمة القذف والسب في معرض الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أي أثناء مباشرته حق الدفاع	(٧)
✓		هل يجوز للمحامي أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه القابا غير اللقب العلمي	(٨)
✓		هل يجوز للمحامي إفشاء السر إذا اذن له صاحب المصلحة وكان هذا الاذن لا يتعارض مع القوانين الخاصة	(٩)
✓		هل يستمر واجب عدم إفشاء سر المحامي لموكله حتى بعد موت صاحب المصلحة	(١٠)
✓		للمحامي المرخص له من النيابة حق زيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية في أي وقت	(١١)
	✗	هل يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز أو السجين ومحاميه كدليل إدانة ضده	(١٢)
	✗	هل يجوز منع المتهم من حقه في الاتصال بمحاميه .	(١٣)
✓		هل يعد حق اطلاع المحامي على كامل مستندات الدعوي من ضروريات الحقوق التي يجب المحافظة عليها	(١٤)
✓		من ضروريات حقوق المحامين حقه في الدفاع عن أي متهم دون أن يتعرض لأي نوع من المضايقة أو التهيب	(١٥)

❌	هل يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض لغير المحامين المقيدین بجدول المحامين امام محكمة النقض	(١٦)
✅	لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة	(١٧)
✅	يحظر على الطبيب السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض : تجارية على أي صورة من الصور	(١٨)
✅	إذا كان المريض عازما على الاستغناء عن الطبيب الأول فيجب التأكد من إعلام الطبيب الأول بذلك .	(١٩)
✅	يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة تعمد الطبيب تخفيض الاتعاب بقصد اجتذاب العملاء	(٢٠)
✅	يجب على الطبيب الذي يثبت له خطأ زميله في علاج المريض أن ينبهه إلى الصواب منفردا أو بعيداً عن المريض حتى لا يشعر هذا الأخير بشيء ويفقد ثقته في طبيبه	(٢١)
✅	يجب على الطبيب إذا اشترك مع فريق طبي في معالجة المريض أن يتجنب نقد احد زملائه أو التقليل من قدره أمام المريض حتى لا يفقد المريض ثقته فيه .	(٢٢)
✅	يعد الهدف الأساسي من تنظيم المهن الحرة هو ضمان تقديم الخدمات المهنية للعملاء بصورة أفضل	(٢٣)
✅	على المحامي احترام سريه التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في المسائل الجنائية .	(٢٤)
❌	لا يحتل المهن المهنية أهليه خاصه في نطاق المهن الحرة	(٢٥)
❌	يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج المريض لأسباب شخصية في جميع الحالات	(٢٦)
✅	يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج المريض لأسباب شخصية في الحالات العاجلة	(٢٧)
✅	يستحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ولو انتهت الدعوى بغير طريق التقاضي .	(٢٨)
✅	لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها .	(٢٩)
✅	لا يحق للمهني أن يحط من كرامه زميل له	(٣٠)
✅	يلتزم زملاء المهنة في حالة مرض زميلهم بمتابعة أعماله .	(٣١)

✓		من واجبات المهني الحرص على تحقيق مصلحة العميل .	(٣٢)
✓		على الطبيب أن يتحرى الصدق والدقة بشأن المعلومات التي يفصح عنها لمريضه	(٣٣)
✓		إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها .	(٣٤)
✓		على المحامي واجب تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة وأنظمتها ولوائحها	(٣٥)
✓		هل يجوز للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن باسمه	(٣٦)
	✗	هل يخضع المحامي في عمله الى القضاء	(٣٧)
✓		يقع على عاتق المحامي الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند او مبرر	(٣٨)
✓		يجب حضور محام مقبول امام النقض مع الخصوم	(٣٩)
✓		يحظر على غير المحامين ممارسة اعمال المحاماة.	(٤٠)
	✗	يجوز لغير المحامين التوقيع على صكوك الدعاوي أو الطعون	(٤١)
✓		لا يجوز للمقاضي أن يستعين بمحام للدفاع عنه سواء امام الدائرة التي تنظر طلبات رجال القضاء او امام مجلس التأديب.	(٤٢)
	✗	يجوز لعضو مجلس الدولة المحال الى مجلس التأديب ان ينيب محاميا في الدفاع عنه	(٤٣)
✓		يجب على المحامي تجنب أي تناحر أو نزاع مع القاضي.	(٤٤)
✓		يجب على القضاء ان يتيح للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية .	(٤٥)
✓		يجب على المحامي الالتزام بقواعد اللياقة الاحترام ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية	(٤٦)
✓		يجب على اجهزة الدولة وسلطاتها احترام حرية المحامي ومكانته والتعاون معه للقيام بواجبه في الدفاع عن موكله .	(٤٧)
✓		لا يجوز للمحامي أن يتعرض لأي تهديد من أي جهة كانت	(٤٨)
	✗	هل يجوز للمقاضي ان يستعين بمحام للدفاع عنه	(٤٩)

٥٠	هل يجوز للمحامي بالادارات القانونية مزاوله اعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها	✗
٥١	هل المحامي مجبر علي قبول التوكيل في الدعاوي	✗
٥٢	هل يخضع المحامي في عمله الي القضاء	✗
٥٣	هل للقضاء الحق في رفض مثول المحامي أمامه	✗
٥٤	علي المحامي واجب عدم افشاء ما يباح له به زملاءه	✓
٥٥	هل يجوز للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف ابداء الفتاوي القانونية واعداد العقود وشهرها	✓
٥٦	يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين العام ان يكون متمتعاً بالجنسية المصرية	✓
٥٧	هل يطلق لقب محامي علي كل من يحصل علي إجازة القانون	✗
٥٨	تشارك مهمة المحاماة القضاء في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين	✓
٥٩	الأصل ان الاستعانة بالمحامي من الأمور الاختيارية للخصوم	✓
٦٠	هل يشترط سن معين للقيد بجدول المحامين تحت التمرين	✓
٦١	هل يجوز للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمن باسمه	✓
٦٢	هل يجوز للمحامي تحت التمرين ان يعد عقود باسمه لا تتجاوز قيمتها خمسة. الاف جنيه ولا تحتاج الي شهر أو توثيق	✓
٦٣	هل يجوز للمحامي تحت التمرين ان يمثل مكتباً باسمه	✗
٦٤	هل يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها	✗
٦٥	يجوز للشاغولون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية القيد أمام محاكم النقض	✓
٦٦	يقع علي عاتق المحامي الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند او مبرر	✓
٦٧	يجوز للطبيب ان يسعى مزاحمة زميل له بطريقه غير كريمة في مهنته	✗

✓	٦٨	تعد المهن الحرة كالمحاماة والطب والصيدلة من المرافق العامة التي تقدم الخدمات الطبيعية
✓	٦٩	تتولي الدولة ادارة المرافق العامة وتنظيمها بهدف تقديم الخدمات بشكل افضل للمنتفعين بها
✓	٧٠	الهدف الاساسي في تنظيم المهن الحرة هو ضمان تقديم الخدمات للمنتفعين بها بشكل افضل
✓	٧١	قواعد اخلاقيات المهنة مقيدة بالعديد من الواجبات التي تكفل تحقيق الحماية لعملاء المهنة
✓	٧٢	تفرض قواعد اخلاقيات المهنة علي المهني ان يسعى جيداً لتحقيق مصالح العميل
✓	٧٣	يلزم المهني بالدفاع عن المصالح التي تعهد اليه وان يبذل في ذلك جهده
✓	٧٤	لا يجوز للمحامي الوقوف عن الدفاع عن المتهم في دعوة جنائية إلا إذا استشعر انه لا يستطيع بسبب ظروفه او ملامسات الدعوي
✓	٧٥	يجب ان يلتزم المحامي بواجب الأمانة تجاه العميل
✓	٧٦	يتولي المحامي بإبلاغ موكله بمراحل سير الدعوي وما يتم فيها
✓	٧٧	فرضت قواعد اخلاقيات المهنة ان يمتنع عن تقديم اي مساعدة لخصم موكله
✓	٧٨	يتولي المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعمل اليه وطبقاً لطلباته
✓	٧٩	يجب علي الطبيب ان يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته الصحية بطريقة مبسطة ومفهومة
✓	٨٠	يجوز للطبيب لأسباب انسانية عدم اطلاع المريض علي عواقب المرض الخطيرة
✓	٨١	يجب علي الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل بالعلاج اذا كان المريض مدرك ذلك
✓	٨٢	لا يجوز للطبيب ان يقوم بإلغاء الجراحات التجميلية
✓	٨٣	يجب علي الطبيب ان يخبر المريض بعواقب التدخل الجراحي
✓	٨٤	تضمنت قواعد اخلاقيات المهنة عدة نصوص تهدف الي عدم استغلال العملاء من الخدمة المقدمة لهم
✓	٨٥	يتمتع علي المحامي ان يلحق بالعمل ضرر لأخذ حقه
✓	٨٦	يجب علي المحامي ان يكون مظهره لائق وجدير بالاحترام

✓		يجوز للطبيب افشاء السر المهني اذا كان ذلك بقرار قضائي	(٨٧)
✓		يجوز للطبيب افشاء السر المهني في حالات الضرورة	(٨٨)
✓		يجب علي المحامي ان يتسم بالأمانة في عمله ويحافظ علي اسرار العملاء	(٨٩)
✓		يجب علي الطبيب ان يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته الصحية بطريقة مبسطة ومضمونة	(٩٠)
	✗	يجوز للطبيب لأسباب انسانية عدم اطلاق المريض علي عواقب المرض الخطير	(٩١)
✓		يجب علي الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل للعلاج اذا كان المريض مدركاً	(٩٢)
✓		تشارك مهنة المحاماة مهنة القضاء في تحقيق العدالة والدفاع عن المواطنين	(٩٣)
	✗	يحق للقضاء في رفض قبول المحامي امامه	(٩٤)
✓		تتولي النقابة المهنية المختصة ادارة وتنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة	(٩٥)
✓		تعد المهن الحرة كالمحاماة والطب والصيدلة من المرافق العامة التي تقدم الخدمات المجتمعية	(٩٦)
✓		قواعد اخلاقيات المهنة قيدت ذوي المهن بالعديد من الواجبات التي تكفل تحقيق الحماية لعملاء المهنة	(٩٧)
	✗	تحرص قواعد اخلاقيات المهنة علي حماية المهني بصفته الطرف الضعيف في علاقته مع العميل	(٩٨)
✓		لا يجوز للطبيب الاستعانة في مزاوله المهنة بالتوسط سواء كان ذلك بأجر أو بدون اجر	(٩٩)
✓		لا يجوز للمحامي مقاضاة زميل له بدعوي شخصية قبل استاذان النقابة الفرعية التابع لها	(١٠٠)
✓		يحظر علي المحامي ان يكون له اكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص	(١٠١)
✓		للطبيب في الحالات غير العاجلة الاعتذار عن علاج المريض لأسباب شخصية او متعلقة بالمهنة	(١٠٢)
	✗	للطبيب في الحالات العاجلة او الخطرة ان يتنحي عن معالجة المريض	(١٠٣)
	✗	لا يجوز ان تكون اتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها او نسبة من قيمة الفائدة التي حققها لموكله	(١٠٤)

❌	لا يستحق المحامي اتعابه المتفق عليها اذا انتهت الدعوي عن طريق الصلح او التحكيم	(١٠٥)
✅	يسأل الطبيب مسؤولية مدنية وتأديبية وجنائية اذا مات المريض او اصاب بعاهة نتيجة تأخره العلاج وتعليقه علي دفع الاتعاب	(١٠٦)
❌	للطبيب الحصول علي اجر النصيحة او المشورة الذي اعطاها للمريض بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة	(١٠٧)
✅	التزام الطبيب بعدم افشاء السر الطبي ليس مطلقاً	(١٠٨)
✅	يباح للطبيب افشاء السر الطبي في حالات الضرورة دون ان يقع تحت طائلة المساءلة	(١٠٩)
✅	يسري واجب المحافظة علي كرامة المهنة علي المحامي وكل العاملين بمكتبه	(١١٠)
❌	تتولي الدولة ادارة وتنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماه	(١١١)
✅	يجوز للطبيب ان يفشي اسرار المريض اذا كان ذلك لازماً لتحقيق مصلحته الشخصية في الدفاع عن نفسه مما نسب اليه من خطأ	(١١٢)
❌	اشتراط الطبيب علي المريض تسديد الاتعاب مسبقاً لا يعد استغلال مادي	(١١٣)
✅	يجوز للطبيب ان يتخذ اجراء علاجي في حق المريض دون رضا من اهله اذا كان فاقد للوعي	(١١٤)
✅	لا يحق للمحامي ان يمثل اكثر من عميل في ذات القضية اذا كان هناك احتمال تعارض في المصالح بينهما	(١١٥)
✅	يجب علي المهني ان يكلف احدهما لانه بمتابعة اعماله اذا تعرض لظروف طارئة تحول بينه وبين مزاوله عمله	(١١٦)
❌	قواعد تسوية الخلافات المهنية بين الزملاء هي اجراءات تنظيمية يترتب علي مخالفتها رفض الدعوي القضائية	(١١٧)
❌	لا يحق للطبيب المعالج ان يستشير زميلاً اخر في نفس التخصص او غيره	(١١٨)
✅	يلازم مبدأ الاستقلال ذوي المهن في حالة الاشتراك مع الزملاء في مباشرة اعمال المهنة	(١١٩)
✅	الاستقلال المهني ركيزة من ركائز العمل المهني	(١٢٠)
✅	لا يجوز للطبيب الاستعانة بالوسطاء في مزاوله المهنة الا اذا كان ذلك بدون اجر	(١٢١)

✓		يجوز للمحامي ان يرفض تكليف النقابة له بمتابعة اعمال زميلة المتوفي اذا كان هناك عذر قوي	(١٢٢)
	✗	يجوز للطبيب ان يلفت انتباه زميلة امام المريض اذا اخطأ في تشخيص حالته المرضية	(١٢٣)
	✗	لا يلتزم المحامي بكتمان المعلومات التي يطلع عليها اثناء حضور التحقيق مع موكله	(١٢٤)
✓		يحق للمهني تسوية خلافاته المهنية مع الزملاء قضائيا اذا فشل مجلس النقابة العامة في حل الخلاف	(١٢٥)
✓		يجب علي المهني ان يبذل جهده في تعليم من هم تحت التدريب من الزملاء	(١٢٦)
	✗	يجوز للمهني ان يحل محل زميله دون رضاه	(١٢٧)
✓		يلتزم الطبيب باعلام مريضة وتبصيره بحالته الصحية	(١٢٨)
	✗	يجوز للطبيب استعمال اسمه في ترويج الادوية لاغراض تجارية	(١٢٩)
✓		الاستخدام المفرط لوسائل الدعاية في مجال المهن الحرة من شأنه الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الزملاء	(١٣٠)
	✗	المساس باي من اعضاء المهنة يعد مساس بالمهنة ذاتها	(١٣١)
	✗	من حق الطبيب ان ينتقد زميله امام المريض اذا تبين له خطأ زميلة في علاج المريض	(١٣٢)
✓		يمنع علي المحامي ان يفضي اسرار موكله في ساحة المحكمة دون رضائه	(١٣٣)
	✗	تدخل مدي ملائمة الموكل في تقدير انتخاب المحامي	(١٣٤)
✓		يمنح الاستقلال للمحامي الحق في ان يسلك الطريقة التي يراها مناسبة وفقا لاصول المهنة	(١٣٥)
✓		يجب علي الطبيب ان يبذل جهده في تعليم الاطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي المشترك فيه	(١٣٦)
	✗	اذا رأي الطبيب من زميلة تدخلا قد يضر بالمريض في حالة اشتراكهما في عالجة فله ان يرفع الامر الي الجهة المختصة دون لفت نظر الزميل	(١٣٧)
✓		للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوي او شكوي ضد زميل دون الحصول علي اذن من النقابة الفرعية التابع لها	(١٣٨)
	✗	يجوز للمهني ان يحجب ما اكتسبه من خبرات في مجال عمله المهني عن زملائه المبتدئين	(١٣٩)
✓		لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق	(١٤٠)

✓		كل مهني عليه الالتزام بالمحافظة علي كرامة وشرف المهنة	(١٤١)
✓		يعتبر احترام زملاء المهنة هو تقديس للمهنة ذاتها	(١٤٢)
✓		المساس بأي من اعضاء المهنة يعد مساسا بكرامة وشرف المهنة ذاتها	(١٤٣)
✓		يجب علي المهني ان يتعامل مع زملاء المهنة بالاحترام والتوقير	(١٤٤)
	✗	يجوز للمهني نقد زملائه امام العملاء	(١٤٥)
	✗	يحق للمهني ان يحط من كرامة زميل له او ان ينتقص من مكانته العلمية والادبية	(١٤٦)
✓		لا يجوز للطبيب ان يقلل من قدرات زملائه	(١٤٧)
✓		يجوز للطبيب ان يقلل من قدرات زملائه امام لجنة علمية محايدة	(١٤٨)
✓		يعد حظر المنافسة غير المشروعة بين زملاء المهنة من اهم النتائج التي تترتب علي الالتزام بمبدأ التعامل اللائق بين زملاء المهنة	(١٤٩)
✓		يمنع تقنين اخلاقيات المهنة علي ذوي المهنة الواحد ان يتنافسوا فيها بينهم بطرق غير مشروعة	(١٥٠)
	✗	يجوز للمهني ان يزاحم زميله بطريقة غير لائقة في عمله	(١٥١)
✓		يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة تعمد الطبيب تخفيض الاتعاب بقصد اجتذاب العملاء	(١٥٢)
✓		الاصل انه يتم الاتفاق بين ذوي المهنة والعميل علي الاتعاب المستحق نظير الخدمة المقدمة	(١٥٣)
✓		حظر المشرع المصري علي المحامي ان يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب	(١٥٤)
	✗	يجوز ان يكون للمحامي اكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية	(١٥٥)
	✗	يجوز للطبيب ان يستغل جهل المريض بالمعلومات الطبية	(١٥٦)
✓		تحظر اخلاقيات المهنة علي الزملاء ان يزاحم كلا منهما الاخر او ان يحل محله دون رضا	(١٥٧)
✓		يعد الاستقلال من اساسيات ممارسة المهنة الحرة	(١٥٨)
✓		اذا كان الخلاف مهني فيجب اللجوء الي الطرق الودية اولا لفض الخلاف	(١٥٩)

✓		يتم تسوية الخلافات المتصلة بالمهنة بالطرق الودية	(١٦٠)
	✗	يتم تسوية الخلافات الغير المتصلة بالمهنة عن طريق النقابة	(١٦١)
✓		يتم تسوية الخلافات الغير متصلة بالمهنة عن طريق القضاء	(١٦٢)
✓		يجب تقديم العون والمساعدة لزملاء المهنة	(١٦٣)
✓		يلتزم زملاء المهنة في حالة مرض زميلهم بمتابعة اعماله	(١٦٤)
✓		يجوز للمحامي حضور الجلسات الخاصة بزميلة المريض ويتابع اعماله نيابة عنه لحين تمام شفائه	(١٦٥)
✓		اذا تعافى المهني من مرضه وجب علي زميلة القائم باعماله منابة عنه ان ينسحب بمجرد عودته الي العمل	(١٦٦)
✓		اذا توفي المهني تكلف النقابة احد الزملاء بمتابعة اعمال زميلة المتوفي	(١٦٧)
✓		يجب علي المهني الا يمتنع عن تقديم المشورة المهنية	(١٦٨)
✓		من قواعد اخلاقيات المهنة انه علي المهني ان يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة العميل في كل مراحل علاقته به	(١٦٩)
	✗	يجوز للمحامي النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوي جنائية	(١٧٠)
	✗	يجوز للمحامي عدم ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوي	(١٧١)
✓		يلتزم المحامي بتبصير موكله وان يحيطه علما بكل مراحل سير الدعوي وما يصدر فيها من احكام	(١٧٢)
✓		يتمتع علي المحامي ان يقسم اي مساعدة لخصم موكله في ذات النزاع	(١٧٣)
	✗	يجوز للمحامي ان يقدم المشورة او تمثيل او الدفاع عن اكثر من عميل في ذات القضية	(١٧٤)
	✗	يجوز للمحامي تقديم المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته او في نزاع مرتبط به	(١٧٥)
✓		في الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج اي مريض في اي مرحلة من مراحل العلاج	(١٧٦)
	✗	في الحالات العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج المدير	(١٧٧)
	✗	يستطيع الطبيب ان يباشر العلاج علي جسد المريض دون الحصول علي رضاء صريح منه بذلك	(١٧٨)

✓		يجوز للطبيب لاسباب انسانية عدم اطلاق المريض علي عواقب المرض الخطيرة	(١٧٩)
	✗	يستطيع الطبيب ان يتخذ اي اجراء علاجي في حق المريض دون الحصول علي رضاء ان كان مدركا	(١٨٠)
✓		يجب علي الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل المتاحة للعلاج	(١٨١)
✓		اغفال الطبيب عن اخطار المريض بمخاطر التدخل الجراحي وعواقبه يستوجب التعويض	(١٨٢)
✓		للمحامي الحق في تقاضي مقابل مادي عما يقدمه للعميل من خدمات	(١٨٣)
✓		للمحامي الحق في تقاضي اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماة والحق في استرداد ما انفقته عن مصروفات	(١٨٤)
✓		يتقاضى المحامي اتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله	(١٨٥)
	✗	يجوز ان يكون اساس تعامل المحامي مع موكله ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها	(١٨٦)
✓		يتم تقدير اتعاب المحامي بالاتفاق بين المحامي وموكله	(١٨٧)
✓		في حالة غياب اي اتفاق بين المحامي وموكله فان يتم تحديد الاتعاب وفقا للعرف	(١٨٨)
	✗	يجوز للمحامي ان يستغل ثراء موكله ويجبره على تحديد اتعاب مغالي فيها عما هو متعارف عليه	(١٨٩)
	✗	يحق للمحامي ان يستغل قيمة الفائدة التي حققها لموكله فيقدر اتعابه بنسبة معينة من قيمة هذه الفائدة	(١٩٠)
✓		يستحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ولو التفت الدعوى بطريق غير التقاضي	(١٩١)
✓		يستحق المحامي اتعابه ان انهي الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المصلحة الموكلة اليه	(١٩٢)
	✗	يجوز للمحامي ان يتصرف في استعمال حقه الاستيفاء اجرة	(١٩٣)
✓		علي المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين	(١٩٤)
✓		يتمتع علي المحامي ان يلحق ضررا بالعميل لضمان استيفاء حقه في الاتعاب	(١٩٥)
✓		عند وجود اتفاق كتابي علي الاتعاب يحق للمحامي حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله او حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الاتعاب	(١٩٦)
✓		وفقا لقواعد اخلاقيات مهنة الطب علي الطبيب ان يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا	(١٩٧)

❌	يجوز للطبيب ان يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية او الحصول علي كسب مادي من المريض	(١٩٨)
❌	يجوز للطبيب الحصول علي كسب مادي من المريض في مستشفى حكومية او خاصة	(١٩٩)
✅	يجوز للطبيب الحصول علي كسب مادي من المريض في مكان عيادته الخاصة	(٢٠٠)
✅	يحظر علي الطبيب المغالاة في الاتعاب زيادة عن الحد المعقول الذي حددته اللوائح	(٢٠١)
✅	الاصل ان تحدد الاتعاب بالاتفاق بين الطبيب والمريض	(٢٠٢)
❌	يجوز للطبيب ان يعلق مصلحة المريض في العلاج لحين استيفاء الاخر	(٢٠٣)
✅	السر المهني هو كل معلومة ذات طبيعة سرية	(٢٠٤)
✅	يحتل السر المهني اهمية خاصة في نطاق المهن الحرة	(٢٠٥)
✅	يلتزم المحامي بالاحتفاظ بما يفضي به اليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه ابدائها للدفاع	(٢٠٦)
❌	يجوز للمحامي ان يفصح عن اي معلومة تتعارض مع السرية المهنية	(٢٠٧)
✅	يجب علي المحامي احترام سرية التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في المسائل الجنائية	(٢٠٨)
✅	يلتزم المحامي بكتمان المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم ممارسته للمهنة	(٢٠٩)
❌	يجوز للمحامي افشاء اسرار موكله في ساحة المحكمة	(٢١٠)
❌	يقتصر التزام المحامي بحفظ السر المهني علي اسرار موكله فقط	(٢١١)
✅	الالتزام بحفظ السر المهني يمنع المحامي من تولي قضايا كافة الاطراف المعينين في القضية	(٢١٢)
❌	يجوز للمحامي ان يقبل قضايا عميل جديد تتعارض مصالحه مع العميل القديم	(٢١٣)
❌	يجوز الاستماع الي اطراف القضية او استجوابهم بدون حضور محامي	(٢١٤)
✅	يعتبر افشاء السر الطبي جريمة يعاقب عليها جنائيا	(٢١٥)
❌	يجوز للطبيب افشاء اسرار مريضه	(٢١٦)
✅	يجوز للطبيب افشاء اسرار مريضة بناء علي قرار قضائي	(٢١٧)

✓		يجوز للطبيب افشاء السر الطبي اذا اكتشف وجود حالات مصابة بامراض معدية قد يترتب الكتمان عليها تفش وباء في المجتمع	(٢١٨)
✓		يجوز افشاء السر الطبي لانقاذ حياة المريض او منع وقوع جريمة	(٢١٩)
	✗	تخفيض المهني اتعابه لأسباب انسانية او اجتماعية يعد منافسة غير مشروعة بين الزملاء	(٢٢٠)
	✗	في حالة غياب الاتفاق بين المحامي وموكله علي الاتعاب فإنه يتم تحديد الاتعاب وفقاً للفائدة التي تعود علي موكله	(٢٢١)
	✗	لا يستحق المحامي اتعابه اذا استبعده الموكل وانهي وكالته دون مبرر قبل انتهاء العمل المكلف به	(٢٢٢)
	✗	للمحامي ان يلحق ضرراً بالعمل لضمان استيفاء حقه في الاتعاب	(٢٢٣)
	✗	لا يجوز للمهني اللجوء مباشرة للقضاء لتسوية الخلاف مع زملائه اذا كان الخلاف لا يتعلق بالمهنة	(٢٢٤)
	✗	قواعد تسوية الخلافات المهنية بين الزملاء تعد اجراءات تنظيمية وتؤثر علي صحة اجراءات التقاضي	(٢٢٥)
✓		في حالة وفاة المهني تكلف النقابة احد زملائه بمتابعة اعمال زميله المتوفي ولا يجوز له رفض التكليف الا اذا كان هناك مانع قانوني	(٢٢٦)
✓		تحرص قواعد اخلاقيات المهنة علي حماية العمل بصفته الطرف الضعيف في علاقته بذوي المهن	(٢٢٧)
✓		لا يجوز للمحامي من دون توكيل خاص ان يتصلح او يتعاقد لحساب وبأسم موكله او يتنازل عن اموال موكله	(٢٢٨)
	✗	للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولي الدفاع بشأنها	(٢٢٩)
✓		يجب علي المحامي ان يلتزم بمبدأ عدالة الدعوي وان يحترم حقوق الدفاع وحق المواجهة	(٢٣٠)
✓		يجب علي المحامي احترام عناصر الاثبات والدفع القضائية وان يبديها في وقتها الذي حدده قانون الاجراءات	(٢٣١)
	✗	تتولي الدولة ادارة وتنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة	(٢٣٢)
	✗	يجوز للطبيب ان يفشي اسرار المريض اذا كان ذلك لازماً لتحقيق مصلحته الشخصية في الدفاع عن نفسه مما نسب اليه من خطأ	(٢٣٣)
	✗	اشتراط الطبيب علي المريض تسديد الاتعاب مسبقاً لا يعد استغلال مادي	(٢٣٤)

✓		يجوز للطبيب ان يتخذ اجراء علاجي في حق المريض دون رضا من اهله اذا كان فاقد للوعي	(٢٣٥)
✓		لا يحق للمحامي ان يمثل اكثر من عميل في ذات القضية اذا كان هناك احتمال تعارض في المصالح بينهما	(٢٣٦)
✓		يجب علي المهني ان يكلف احد زملائه بمتابعة اعماله اذا تعرض لظروف طارئة تحول بينه وبين مواصلة عمله	(٢٣٧)
✗		قواعد تسوية الخلافات المهنية بين الزملاء هي اجراءات تنظيمية يترتب علي مخالفتها رفض الدعوي القضائية	(٢٣٨)
✗		لا يحق للطبيب المعالج ان يستشير زميلا اخر في نفس التخصص او غيره	(٢٣٩)
✗		لا يلزم مبدأ الاستقلال ذوي المهن في حالة الاشراك مع الزملاء في مباشرة اعمال المهنة	(٢٤٠)
✓		الاستقلال المهني ركيزة من ركائز العمل المهني	(٢٤١)
✗		لا يجوز للطبيب الاستعانة بالوسطاء في مواصلة المهنة الا اذا كان ذلك بدون اجر	(٢٤٢)
✓		يجوز للمحامي ان يرفض تكليف النقابة بالاستعانة بمهنة المتوفي اذا كان هناك عذر قوي	(٢٤٣)
✗		يجوز للطبيب ان يلفت انتباه زميلة امام المريض اذا اخطأ في تشخيص حالته المرضية	(٢٤٤)
✗		لا يلتزم المحامي بكتمان المعلومات التي يطلع عليها أثناء حضور التحقيق مع موكله	(٢٤٥)
✓		يحق للمهني تسوية خلافاته المهنية مع الزملاء قضائيا اذا فشل مجلس النقابة العامة في حل الخلاف	(٢٤٦)
✓		يجب علي المهني ان يبذل جهده في تعليم من هم تحت التدريب من الزملاء	(٢٤٧)
✗		يجوز للمهني ان يحل محل زميله دون رضاه	(٢٤٨)
✓		يلتزم الطبيب باعلام مريضة وتبصيره بحالته الصحية	(٢٤٩)
✗		يجوز للطبيب استعمال اسمه في ترويج الادوية لاغراض تجارية	(٢٥٠)
✓		الاستخدام المفرط لوسائل الدعاية في مجال المهن الحرة من شأنه الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الزملاء	(٢٥١)
✓		المساس باي من اعضاء المهنة بعد مساس بالمهنة ذاتها	(٢٥٢)

	✗	من حق الطبيب ان ينتقد زميله امام المريض اذا تبين له خطأ زميلة في علاج المريض	(٢٥٣)
✓		يمتنع علي المحامي ان يفشي اسرار موكله في ساحة المحكمة دون رضائه	(٢٥٤)
✓		تدخل مدي ملائمة الموكل في تقدير اتعاب المحامي	(٢٥٥)
✓		يمنح الاستقلال للمحامي الحق في ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة وفقا لاصول المهنة	(٢٥٦)
✓		يجب علي الطبيب ان يبذل جهده في تعليم الاطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي المشترك فيه	(٢٥٧)
✓		اذا رأي الطبيب من زميلة تدخلا قد يضر بالمريض في حالة اشتراكهما في علاجة فله ان يرفع الامر الي الجهة المختصة دون لفت نظر الزميل	(٢٥٨)
	✗	للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوي او شكوي ضد زميل دون الحصول علي اذن من النقابة الفرعية التابع لها	(٢٥٩)
	✗	يجوز للمهني ان يحجب ما اكتسبه من خبرات في مجال عمله المهني عن زملائه المبتدئين	(٢٦٠)
✓		لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق	(٢٦١)



2026



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

القسم الثاني



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما ١) الدور الأول



معلومات هامة على الطالب لا بد من معرفتها قبل مذاكرة الـ (mcq)

أهمية مهنة المحاماة:

- ١- تقديم المعاونة الفنية لمن يحتاجها من المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
- ٢- تساهم في سير العدالة وحسن أدائها، فالمحامي يعين القاضي فيقدم له مادة حكمه.

الاستعانة بالمحامي:

الحالات التي نص عليها القانون علي وجوب الاستعانة بالمحامي:

- ١- الحالة الأولى :- أن تكون صحف الاستئناف موقعة من أحد المحامين.
 - ٢- الحالة الثانية :- تقرير الطعن بالنقض ومذكرات الخصوم وحوافظ المستندات الخاصة.
 - ٣- الحالة الثالثة :- يلزم حضور محام مقبول أمام النقض مع الخصوم.
- يلاحظ ان القانون وضع بعض القيود لممارسة مهنة المحاماة**
- ١- حظر ممارسة المهنة على غير المحامي -نطاق الحظر ومداه:

- ⚖ لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة.
 - ⚖ لا يجوز لغير المحامي التوقيع على صحف الدعاوى أو الطعون أو تقديمها إلى أقلام الكتاب أو الترافع أمام المحكمة أو تقديم الطلبات أو الدفوع أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى أو الطعن .
- ٢- حرمان المحامي من القيام بأعمال المحاماة في قضايا القضاة الإدارية والتأديبية:

- ⚖ لا يجوز للقاضي أن يستعين بمحام للدفاع عنه سواء أمام الدائرة التي تنظر طلبات رجال القضاء أو أمام مجلس التأديب.

- ⚖ لا يجوز للقاضي أن ينيب في الدفاع عنه محامياً حتى ولو كان محامياً مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض.

٣- حرمان المحامي بالإدارات القانونية من القيام بأعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها:

- ⚖ عدم جواز مزاولة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها

- ⚖ لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.

خصائص مهنة المحاماة:

- أ- أنها مهنة حرة -بمعني ان للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
- ب- أنها تشارك القضاء في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين وحررياتهم .
- ج- أنها مهنة مستقلة يمارسها المحامي دون أي سلطان عليه إلا ضميره وأحكام القانون .

استقلال المحامي:

الاستقلال الاول : استقلال المحامي في علاقته بالقضاء:

- ١- المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء
- ٢- عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أي كان في ذلك القضاء
- ٣- أن يسلك المحامي تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق مع كرامة القاضي ومركزه وهيبته واستقلاله وأن يرتقي بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي، وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .
- ٤- تقوم علاقة المحامي مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي فيتجنب التعامل الشخصي والاتصال والمناقشة على انفراد من غير داع، ويتجنب التناحر والنزاع مع القاضي ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في إقامة العدل .

بالمقابل فإن مبدأ استقلال المحاماة يقيم على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ، ويبرز ذلك فيما يلي:

- أ- إن استقلال المحامي يقتضي احترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم، فلا يرفض القضاء مثول المحامي أمامه، ولا يجيز القضاء للمتداعين المثول دون محام في حالة تطلب القانون ذلك.
- ب- استقلال المحاماة يستوجب أن يتيح القضاء للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية وأن يحترم حق المرافعة ويمنح المحامي الرخص المقررة في القانون للتأجيل وأن يعطي الوقت الكافي للمرافعة والاستعداد لها ومناقشة الشهود وغير ذلك من أعمال مهنته.

الاستقلال الثاني : استقلال المحامي في علاقته بنقابته وزملائه:

بالنسبة لعلاقة المحامي بزملائه ⚖️

- ١- الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام والتقدير ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية.
- ٢- الامتناع عن كل ما يمس الزملاء والابتعاد عن الضغائن والتعرض للمسائل الشخصية والانتقاد والهجوم غير الموضوعي.
- ٣- أن تحكم مخاطبته زملاءه في قاعات المحاكم آداب المرافعة
- ٤- يسود التعاون من أجل تيسير إجراءات التقاضي
- ٥- الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند أو مبرر
- ٦- الامتناع عن التوكل عن الأشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين أو المستشارين إلا في حدود قواعد المهنة المقررة وتقاليدها.
- ٧- تقديم كل ما في وسعه لتدريب المحامي المسجل تحت اسمه وإشرافه ومده بالعون والمساهمة الحقيقية في إنجاز المحامي المتدرب متطلبات التدريب النظري والعملي .
- ٨- يلتزم المحامي المشارك مع غيره بحفظ أسرار زملائه في ذات المكتب وعدم التوكل ضدهم أو التواطؤ معهم ضد الغير.

⚖️ أما بالنسبة لالتزام المحامي تجاه نقابته

- ١- الالتزام بتنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة وأنظمتها ولوائحها من واجبات تجاه نقابته
- ٢- الامتثال لأوامر وطلبات النقابة في ميدان التأديب والمساءلة دون إخلال بحقه في الطعن بقراراتها
- ٣- يقوم بواجبه في انتخاب مجلس النقابة والمشاركة في هيئاتها العامة
- ٤- تنفيذ ما يكلفه به النقيب من أعمال مهنية وتقديم الاستشارات للمتدربين وإعداد الدروس والمحاضرات لهم
- ٥- تنظيم أعمال المؤتمرات وإعداد المقالات والدراسات لغايات النشر في الصحافة الحقوقية
- ٦- مساعدة النقابة في أعمالها والدفاع عن المحتاجين في إطار المساعدة القضائية .

الاستقلال الثالث : استقلال المحامي في علاقته بأجهزة الدولة المختلفة:

- ١- تحترم سائر الأجهزة والسلطات حرية المحامي ومكانته والتعاون معه وإتاحة الفرصة له للقيام بواجبه في الدفاع عن موكله.
- ٢- ألا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يجريه من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام دوائر الشرطة والنيابة وجهات التحقيق .
- ٣- حظر توقيف المحامي أو التحقيق معه كأصل عام إلا بعد إعلام النقابة التي ينتسب إليها وحضور مندوب النقابة للدفاع عنه.
- ٤- أن يحصل المحامي من الجهات المختصة على التسهيلات اللازمة والامتيازات الضرورية للقيام بمسؤولياته المهنية .

الاستقلال الرابع : استقلالية المحامي في علاقته بالغير:

- ⚖ لا يجوز أن يتعرض لأي تهديد أو تدخل في شؤون مهنته من أي جهة كانت أو من أي شخص كان، لا يتعرض للتهديد أو الإيذاء أو الضغط جراء مواقفه التي أبداه .

ملحوظة

⚖ المحامي معرض للدفاع عن لا يرتضي الرأي العام مسلكه أو لا ترتضي السلطات موقفه

شروط اكتساب صفة المحامي:

- ١- متمتعاً بالجنسية المصرية.
- ٢- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
- ٣- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
- ٤- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
- ٥- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاعتراف الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
- ٦- ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
- ٧- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
- ٨- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ملحوظة

⚖ يعد محامياً كل من يقيد بجدول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

ملحوظة

⚖ ليس صحيحاً إطلاق لقب محام على كل من يحصل على إجازة القانون، لأن حمل هذا اللقب يقتصر فقط على المقيدين بجدول المحامين. وعليه فإن خريجي كلية الحقوق أو الشريعة والقانون أو أي كلية معادلة لا يجوز لهم التسمي باسم المحامي إلا إذا قيدوا أنفسهم بجدول المحامين.

شروط ممارسة مهنة المحاماة:

١- الشرط الاول :- أن يكون من المحامين المشتغلين:

يشترط أن يكون من المحامين المشتغلين اشتغلاً فعلياً، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماة.

ملحوظة

استبعاد اسم المحامي من جدول المشتغلين بسبب عدم أدائه للاشتراك لا يترتب عليه زوال صفته كمحام وبالتالي يكون توقيع على صحيفة الدعوى أو الاستئناف صحيحاً.

٢- الشرط الثاني :- حلف اليمين:

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين .

٣- الشرط الثالث :- أن يكون من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة التي يترافع أمامها:

فهناك أربعة جداول للمحامين:

أ- الجدول الأول :- القيد بجدول المحامين تحت التمرين:

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة .

مدة التمرين سنتان يكون تمرين المحامي

في السنة الأولى

- ١- يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع .
- ٢- الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.

في السنة الثانية

- ١- للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذي ألحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
- ٢- الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجناح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات
- ٣- الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق به
- ٤- الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل .
- ٥- أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .
- ٦- لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .
- ٧- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين .

ب- الجدول الأول :- القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الشروط الآتية:

- ١- الشرط الأول :- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة ٢٤.
- ٢- الشرط الثاني :- أن يرفق بطلبه صور لمذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها.
- ٣- الشرط الثالث :- أن يكون قد وازب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين .

بعض النقاط الهامة

خلى بالك

- ⚖ يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها.
- ⚖ يجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين .
- ⚖ للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، أو ذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.
- ⚖ لا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

ج- الجدول الأول :- القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف:

- ١- أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات .
- ٢- لا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
- ٣- للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صف الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم بطلان الصحيفة.
- ٤- يكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
- ٥- يكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف الحق في إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

د- الجدول الأول :- جدول المحامين أمام محكمة النقض:

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

- ١- الفئة الأولى :- المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
- ٢- الفئة الثانية :- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
- ٣- الفئة الثالثة :- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

⚖ **ملحوظة :** لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

حقوق المحامين

١- حق في الدفاع عن أي متهم دون أن يتعرض لأي ضرب من المضايقة أو التهيب:

⚖ يجب ألا يتعرض المحامون بمن فيهم الموكلون للدفاع عن المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية أو حتى إرهابية لأية مضايقة أو لتدخل غير مناسب وهم يؤدون واجباتهم المهنية.

⚖ **ملحوظة:** لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريمة موكلهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.

٢- الحق في الاطلاع على مستندات الدعوى والحصول على صورة منها:

⚖ للمحامي حق الاطلاع على الدعوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعوى التي يباشرها.

⚖ فمن حق المحام الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، سواء أكانت هذه الدعوى مدنية أو جنائية أو إدارية أو عسكرية أو دستورية وسواء كانت هذه الدعوى في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، وسواء كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية أو أمام المحاكم العليا النقض أو الدستورية العليا أو الإدارية العليا

ركز



- ١- يجب تقديم طلب من المحامي بذلك
- ٢- يجب أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها، وأن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسؤول عنها في الجهة
- ٣- يجب على المحامي التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه .

٣- حق المحامي في الاتصال بالمتجر والحق في سرية الاتصال:

أ- يجب تمكين محامي الخصم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب:

⚖ يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

⚖ يتمكن من العمل لمصلحة المتهم بحيث يستطيع أثناء الاستجواب أن يعترض على توجيه سؤال معين للمتهم، أو أن ينصح المتهم بعدم الإجابة عن الأسئلة... إلخ

ب- يجب دعوة محام الخصم لحضور التحقيق في الجنايات:

⚖ تنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن: في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.

⚖ يجب على المتهم في جنائية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان. فإذا لم يعلن المتهم اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً .

⚖ لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جنائية أو مواجهته شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.

⚖️ يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه

⚖️ **سؤال المتهم** ← يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة آلية ولا يلزم في هذه الحالة دعوة محاميه للحضور.

⚖️ **أما الاستجواب** ← هو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها ولا يجوز للمحقق ذلك إلا بعد دعوة محاميه للحضور.

٤- الحق في زيارة المحبوسين:

⚖️ حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

واجبات المحامي

١- الحفاظ على سر المهنة:

⚖️ يترتب على التزام المحامي بالسرية عدم استطاعته الترافع ضد موكله السابق إذا كانت القضية التي وكل فيها ذات علاقة بقضية الموكل المذكور أو بقضية استشارة فيها ذلك الموكل، وإذا أصبح المحامي خصماً لموكله السابق أمام القضاء، فإنه لا يستطيع أن يستخدم أو يستعين بالوقائع التي عرفها أثناء ممارسته لمهنته، وعلى القاضي ألا يأخذ بما يدلي به المحامي في هذا الخصوص فضلاً عما يترتب على الإفشاء من شطبه من الجدول وحق الخصم الذي أفشى سره في التعويض إذا توفرت شروطه مع إمكانية عقابه جنائياً.

ملحوظة

⚖️ **يلاحظ ان :** واجب المحامي بالمحافظة على السرية يستمر حتى بعد انتهاء القضية أو زوال صفة المحامي، واجب عدم إفشاء السر يتواصل حتى بعد موت صاحب المصلحة إذ لا يجوز للوارث أن يحل المحامي من التمسك بالسر لأنه حق غير قابل للانتقال من جهة، ولأن المورث لا يملك هذا الحق من جهة أخرى.

⚖️ على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته .

استثناءات على واجب الحفاظ على سر المهنة:

⚖️ **الاستثناء الأول :-** يجوز للمحامي إفشاء المعلومات إذا كان من أدلى بها إليه قد قصد منها ارتكاب جناية أو جنحة .

⚖️ **الاستثناء الثاني :-** يجوز للمحامي إفشاء السر إذا أذن له صاحب المصلحة شرط ألا يتعارض هذا الإذن مع القوانين الخاصة، فإذا كانت هذه القوانين تمنع إفشاء السر امتنع على المحامي إفشاؤه ولو أذن له بذلك صاحب المصلحة فيه.

⚖️ **الاستثناء الثالث :-** يجوز للمحامي إفشاء السر إذا كان ذلك من مقتضيات دفاعه عن نفسه عند نشوب خصومة بينه وبين موكله أمام القضاء، إذ أن حق الدفاع في هذه الحالة يعلو على واجب الكتمان.

٢- الالتزام بالدفاع من مصالح الموكل:

- ⚖️ يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
- ⚖️ لا يجوز للمحامي النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
- ⚖️ لا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

٣- التزامات أخرى:

- ⚖️ يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه للمرافعة.

عدم مسؤولية المحامي عما يستلزمه حق الدفاع

- ⚖️ **تنص المادة (٤٧) من قانون المحاماة** ← للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله
- ⚖️ لا يكون المحامي مسؤولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع.
- ⚖️ **تنص المادة (٦٩) منه أيضاً** ← على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

- ⚖️ **ملحوظة** ← قد أعفى المحامي من المسؤولية الناشئة عما يورده في مرافعته الشفوية أو الكتابية من خروج عن حدود المألوف في العبارات حتى لو كانت تدخل في دائرة القانون الجنائي، ما دامت في حدود ما يستلزمه حق الدفاع .

ضمانات المحامي

- ⚖️ **تجريم التعدي على المحامي** ← حيث يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانته بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنية أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة
- ⚖️ **حصانة مكتب المحامي** ← حيث أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .

- ⚖️ **ضمانات التحقيق مع المحامي** ← لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة التي يجب عليها أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية وذلك قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام أو قبل الشروع في تفتيش مكتبه بوقت كاف. وإذا كانت الجريمة المتهم فيها المحامي جنائية أو جنحة متصلة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أن يحضر هو أو من ينوبه من المحامين التحقيق أو التفتيش حسب الأموال



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

اسئلة فنية

على القسم الثانى



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما ١) الدور الأول

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✓		الدفاع عن حقوق المتقاضين امام القضاء تعد من مهام مهنة المحاماة	(١)
✓		الاستعانة بالمحامي من الامور الاختيارية	(٢)
	✗	الاستعانة بالمحامي من الامور الاجبارية	(٣)
✓		مذكرات الخصوم وحوافظ المستندات يجب تقديمها بامضاء من محامي	(٤)
	✗	يجوز لغير المحامين ممارسة مهنة المحاماة	(٥)
	✗	يجوز لمحامي الادارات القانونية ممارسة مهنة ثانية	(٦)
	✗	المحامي مجبر علي قبول التوكيل	(٧)
✓		المحاماة تشارك في تحقيق العدالة وحرية المظلومين	(٨)
	✗	لا تشارك المحاماة القضاء في تحقيق العدالة	(٩)
	✗	يمارس المحامي مهنة المحاماة دون اي سلطة	(١٠)
	✗	للقضاء الحق في رفض مثول المحامي امامها	(١١)
	✗	كل محامي يمارس مهنة المحاماة	(١٢)
	✗	يجوز لغير المحامين ممارسة مهنة المحاماة	(١٣)
✓		يجوز لشخص ان يقيد في المحاماة اذا كان قد تم اعلانه في شئ ورد اعتباره لاحقا	(١٤)
✓		يقتصر لقب المحامي علي التقنين بجدول المحاماة	(١٥)
✓		في حالة استبعاد المحامي في جدول المشتغلين لانه لم يحدد الاشتراك لا يترتب عليه زوال صفة المحامي	(١٦)
	✗	يجوز للمحامي القيد في الجدول قبل حلف اليمين	(١٧)
	✗	يشترط من قبل القيد المحامي تحت التمرين	(١٨)
✓		يجوز علي المحامي الحفاظ علي سر المهنة	(١٩)
✓		يجوز للمحامي افشاء السر في حالة الدفاع عن نفسه	(٢٠)
✓		يلتزم المحامي بالدفاع عن مصالح الموكل	(٢١)
✓		يجوز ان يترافع عن القضية احد القضاة السابقين بشرط الا يكون محاميا	(٢٢)
	✗	يجوز للمحامي بالادارات القانونية ان يقوم باعمال المحاماه لغير الجهة التي يعمل بها	(٢٣)
	✗	ليس للمحامي حرية في رفض او قبول التوكيل في قضية معينة	(٢٤)
✓		لا يجوز للمحامي الدفاع في قضايا القضاة الادارية والتأديبية	(٢٥)
	✗	المحاماة ليست من المهن الحرة	(٢٦)
✓		يخضع المحامي في ممارسته لمهنة المحاماة لضميره والقانون	(٢٧)
	✗	يطلق لقب المحامي علي كل من يقيد بجدول المحاماة ولو لم يمارس المحاماة فعلا	(٢٨)
✓		للمحامي في السنة الاولى للتمرين ان يحضر امام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يعمل بمكتبه	(٢٩)

❌	يقصد بالمحامين غير المشتغلين المحامين الذين لم يسبق لهم الاشتغال فعلا بالمحاماه	(٣٠)
✅	لا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين	(٣١)
✅	لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوي قانونية كتابية باسمه	(٣٢)
❌	للمحامي امام محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم	(٣٣)
✅	لا يجوز التقرير بالظعن النقض الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض	(٣٤)
❌	يجوز للمحامي امام المحاكم الابتدائية اعطاء آراء وفتاوي قانونية كتابية	(٣٥)
❌	يجوز القبض علي المحامي والتحقيق معه قبل اعلان النقابة التي ينتسب اليها	(٣٦)
✅	للمحامي الحق في اللقاء المنفرد مع موكله المحبوس	(٣٧)
❌	لا يشترط التمتع بالجنسية المصرية لطلب القيد بجدول المحامين	(٣٨)
✅	للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يحضر امام المحاكم الجزئية والابتدائية والادارية التي تناظرها	(٣٩)
❌	ينقل لجدول المحامين غير المشتغلين المحامي الذي لم يسبق له الاشتغال بالمحاماه	(٤٠)
❌	يطلق لقب محام علي كل من يحصل علي اجازة القانون	(٤١)
❌	يجوز في حالات التلبس القبض علي المحامي ولو اثناء مباشرته حق الدفاع	(٤٢)
✅	يجب توقيع صحف الاستئناف والنقض من احد المحامين	(٤٣)
❌	يجوز للادباء والمفكرين والعلماء ممارسة مهنة المحاماه	(٤٤)
❌	مجرد القيد في جدول المحامين يكفي لممارسة مهنة المحاماه	(٤٥)
✅	المشرع المصري لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماه	(٤٦)
✅	يترتب علي استبعاد المحامي من جدول المشتغلين والى صفه كمحام وبطلان توقيعه علي الصحف	(٤٧)
❌	مهنة المحاماه تدافع عن الافراد ولا تقدر ان تكون في تحقيق القضايا وكشف غموضها	(٤٨)
✅	لاختلاف قدرات الافراد فإن المحاماه تحقق المساواة بين الخصوم امام القضاء بالنسبة لحق الدفاع	(٤٩)
✅	لا يجوز للمحامي امام محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة امام محكمة النقض والادارية العليا	(٥٠)
✅	يجوز للمحامي امام المحاكم الابتدائية ان يفتتح مكتبا باسمه	(٥١)
✅	للمحامي الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة	(٥٢)
✅	يضع مجلس النقابة العامة مدونة لسلوك المهني للمحاماة	(٥٣)
✅	تكون مدونة السلوك المهني للمحاماة ملزمة لاعضاء النقابة	(٥٤)
✅	يمارس المحامي عمله بكل كرامة ومهنية واستقلال وانسانية	(٥٥)
❌	يجوز للمحامي ان يستغل مهنته لتحقيق مصالح خاصة به	(٥٦)
✅	يسري واجب المحافظة علي كرامة المهنة علي المحامي وكل العاملين بمكتبه	(٥٧)
❌	يجوز للمحامي الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة	(٥٨)
✅	مهنة المحاماه تساهم في سير العدالة وحسن ادائها	(٥٩)
❌	يجوز لغير المحامي التوقيع علي صحف الدعاوي او الطعون او تقديمها الي اقلام الكتاب	(٦٠)

✗	يجوز للقاضي ان يستعين بمحام للدفاع عنه امام مجلس التأديب	(٦١)
✗	يجوز للقاضي ان يستعين بمحام للدفاع عنه امام الدائرة التي تنظر طلبات رجال القضاء	(٦٢)
✗	يجوز ان يترافع عن القاضي احد رجال القضاء السابقين من ارباب الوظائف والمهن	(٦٣)
✗	يجوز لمحامي الادارات القانونية بشركات القطاع العام مزاولة اعمال المحاماه لغير الجهة التي يعملون بها	(٦٤)
✓	مهنة المحاماه مهنة حرة	(٦٥)
✓	للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوي معينة او عدم قبوله	(٦٦)
✓	المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء	(٦٧)
✓	يجب علي المحامي تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة وانظمتها	(٦٨)
✗	يجوز ان يتعرض مكتب المحامي للتفتيش والمداهمة	(٦٩)
✓	يحظر علي جهات التحقيق او رجال الضبط القضائي توقيف المحامي او التحقيق معه الا بعد اعلام النقابة	(٧٠)
✗	يجوز ان يتعرض المحامي لاي تهديد او اي تدخل في شؤون مهنته من اي جهة كانت او من اي شخص كان	(٧١)
✗	المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر عليه استخدام لقب المحامي	(٧٢)
✓	اكتساب صفة المحامي وحمل هذا اللقب يتوقف علي القيد في جدول المحامين	(٧٣)
✗	يستبعد اسم المحامي من جدول المشتغلين بسبب عدم ادائه للاشتراك يترتب عليه زوال صفته كمحام	(٧٤)
✓	لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحامين ان يزوال المهنة الا بعد حلف اليمين	(٧٥)
✓	يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبة	(٧٦)
✗	يجوز للمحامي تحت التمرين ان يوقع صكف الدعاوي او يعقد عقودا باسمه	(٧٧)
✓	للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية يجوز له ان يترافع باسمه امام المحاكم الجزئية	(٧٨)
✗	يجوز للمحامي تحت التمرين ان يترافع امام محاكم امن الدولة او المحاكم المستعجلة	(٧٩)
✓	يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجناح	(٨٠)
✗	يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد الجنايات باسمه	(٨١)
✓	يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور في تحقيقات النيابة والشرطة في الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه	(٨٢)
✓	يجوز للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبة	(٨٣)
✓	يجوز للمحامي في السنة الثانية ان يعد عقود باسمه لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيهه والتي لا تحتاج الي شهر او توثيق	(٨٤)
✗	يجوز للمحامي تحت التمرين ان يقدم فتوي كتابية باسمه او التوقيع علي العقود التي تقدم الي الشهر العقاري	(٨٥)
✗	يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين	(٨٦)
✓	يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية ان يكون قد امضي فترة التمرين دون انقطاع	(٨٧)

✓		يجوز للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتباً باسمه منفرداً	(٨٨)
	✗	لا يجوز للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية الحضور امام محاكم الاستئناف نيابة عن احد المحامين المقيدين امام الاستئناف	(٨٩)
✓		يجوز للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها	(٩٠)
	✗	يجوز للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد عقود تأسيس شركات المساهمة	(٩١)
	✗	يجوز للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد عقود الرهن الرسمي او تعديلها	(٩٢)
✓		لا يجوز للمحامي امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوي القانونية المكتوبة	(٩٣)
	✗	يشترط لقيد المحامي امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماه فعلاً عشر سنوات علي الاقل	(٩٤)
✓		يشترط لقيد المحامي امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماه فعلاً خمس سنوات من تاريخ قيده امام المحاكم الابتدائية	(٩٥)
	✗	يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية مدة تجاوز عشر سنوات	(٩٦)
✓		للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف	(٩٧)
	✗	يجوز للمحامي امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محكمة النقض	(٩٨)
	✗	يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد قد اشتغل بالمحاماه لمدة خمس سنوات	(٩٩)
✓		يشترط قبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد قد اشتغل بالمحاماه امام محاكم الاستئناف عشر سنوات	(١٠٠)
✓		يجوز لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون من المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية	(١٠١)
✓		لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحاكمة الادارية العليا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض	(١٠٢)
	✗	يجوز نتيجة لاداء المحامين بمهام وظائفهم اخذهم بجرمته بوشهر او بقضايا هؤلاء الموكلين	(١٠٣)
✓		للمحام الحق في الاطلاع علي مستندات الدعوي والحصول علي صورة منها	(١٠٤)
✓		يحق للمحامي الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها سواء كانت هذه الدعوي مدنية او جنائية او ادارية او عسكرية	(١٠٥)
	✗	لا يحق للمحامي الاطلاع علي اوراق الدعوي في مرحلة المحاكمة	(١٠٦)
	✗	يجوز للمحامي الاطلاع علي الاوراق والمستندات التي تخص موكله في غير المكتب الذي توجد فيه	(١٠٧)
✓		يجب علي المحامي التوقيع بالاطلاع علي اوراق موكله باقرار خطي منه	(١٠٨)
✓		يكون للمحامي الحق في الاتصال بالمتحجز والحق في سرية الاتصال	(١٠٩)
✓		لكل شخص يحتجز سواء بسبب فعل جنائي او غير جنائي الحق في الاتصال بمحام	(١١٠)

✓		يحق للشخص المتهم بارتكاب فعل جنائي في الحصول علي مساحة زمنية وتسهيلات كافية لاعداد دفاعه و يمنح فرصا للاتصال بمحامية علي افراد	(١١١)
✓		للمحامي الاطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب او المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك	(١١٢)
✓		يجوز للقاضي منع المحامي من الاطلاع علي التحقيق قبل يوم استجواب المتهم	(١١٣)
✓		منح القاضي المحامي من الاطلاع علي التحقيق قبل يوم استجواب المتهم يكون بأمر كتابي صريح من قاضي التحقيق	(١١٤)
	✗	يجوز للمحقق في الجنايات ان يستجوب المتهم في غير حالة التلبس	(١١٥)
✓		يجب علي المتهم في جنائية لحضور الاستجواب او المواجهة ان يعلن اسم محامية بتقرير في قلم كتاب المحكمة او الي مامور السجن	(١١٦)
✓		الاستجواب هو مواجهة المتهم بأدلة الدعوي ومناقشته فيها	(١١٧)
✓		سؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق	(١١٨)
✓		لا يجوز للمحقق استجواب المتهم الا بعد دعوة محامية للحضور	(١١٩)
	✗	يمكن استجواب المتهم منفردا بحجة ان التحقيق سري	(١٢٠)
✓		يحق للمحامي زيارة المحبوسين	(١٢١)
✓		يحق للمحامي في الدفاع عن اي متهم دون ان يتعرض لاي ضرب من المضايقة او التهريب	(١٢٢)
✓		يجب علي المحامي عند مباشرته لمهنته التمسك بمبادئ الامانة والشرف والاستقامة	(١٢٣)
✓		واجب المحامي في المحافظة علي السريستمر حتى بعد انتهاء القضية او زوال صفة المحامي	(١٢٤)
✓		واجب عدم افشاء السر يتواصل حتي بعد موت صاحب المصلحة	(١٢٥)
	✗	يجوز للوارث ان يحل المحامي من التمسك بسر موكله	(١٢٦)
✓		يجب علي المحامي الامتناع عن اداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التي علم بها عن طريقة مهنته	(١٢٧)
✓		يجوز للمحامي افشاء المعلومات اذا كان من ادلي بها اليه قد قسدت ملك ارتكاب جنائية او جنحة	(١٢٨)
✓		يجوز للمحامي افشاء السر اذا اذن له صاحب المصلحة	(١٢٩)
	✗	يجوز للمحامي افشاء السر اذا اذن له صاحب المصلحة وكان هذا الاذن يتعارض مع القوانين الخاصة	(١٣٠)
✓		يلتزم المحامي بان يدافع عن المصالح التي تعهد اليها ان يجادل جهدة وعنايته	(١٣١)
	✗	يجوز للمحامي النكوص علي الدفاع عن متهم في دعوي جنائية	(١٣٢)
✓		اذا كان المحامي منتدب للدفاع عن الخصوم غير القادرين يجب عليه ان يؤدي واجبة دون النكوص عن الدفاع عن المتهم	(١٣٣)
	✗	يجوز للمحامي المنتدب للدفاع ان يتنحي عن مواصلة الدفاع عن المتهم دون الحصول علي اذن المحكمة	(١٣٤)
✓		لا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم ان يتنحي عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التي يتولي الدفاع امامها	(١٣٥)
	✗	يجوز للمحامي ان يتخذ في مزاوله مهنته وسائل الدعاية او الترغيب	(١٣٦)
	✗	يجوز للمحامي ان يصنع علي اوراقه او لافته مكتبة القابا غير الملقب العلمي	(١٣٧)

✓		يحظر علي المحامي استخدام اي بيان او اشارة الي منصب سبق ان تولاه	(١٣٨)
✓		لاتسري احكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة	(١٣٩)
✓		الدفع بإباحة الفعل استنادا الي توافر حق الدفاع هو دفع قانوني ينبغي التمسك به امام محكمة الموضوع	(١٤٠)
✗		تقديم شكوي في حق شخص الي جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة يعد قذفا معاقبا عليه	(١٤١)
✓		تجاوز المحامي مقتضيات الدفاع فيما وقع منه من عبارات سب او قذف يعاقب جنائيا بالعقوبة	(١٤٢)
✓		يعاقب كل من تعدي علي محام او اهانة بالاشارة او القول اثناء قيامه باعمال مهنته	(١٤٣)
✓		لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة	(١٤٤)
✗		يجب علي النيابة العامة اخطار النقابة قبل تفتيش مكتب المحامي	(١٤٥)
✗		تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامي دون اخطار النقابة يترتب عليه بطلان التفتيش	(١٤٦)
✗		يجوز الحجز علي مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاوله المهنة	(١٤٧)
✗		الاستعانة بالمحامي اختيارية للخصم في جميع الحالات	(١٤٨)
✓		اوجب القانون الاستعانة بمحامي في حالات معينة	(١٤٩)
✓		يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماه الا يكون حكم عليه في جنائية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره	(١٥٠)
✓		يقصد بالمحامين غير المشتغلين من كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ	(١٥١)
✓		ينقل لجدول المحامين غير المشتغلين المحامي الذي كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ	(١٥٢)
✓		للخصم الذي قام المحامي بافشاء سره الحق في التعويض	(١٥٣)
✓		للمحامي افشاء سر موكله اذا كان ذلك من مقتضيات دفاعه عن نفسه عند نشوب خصومه بينه وبين موكله امام القضاء	(١٥٤)
✓		التزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله هو التزام بمصالح موكله	(١٥٥)
✗		التزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله هو التزام بمصلحة موكله	(١٥٦)
✓		يعفي المحامي من المسؤولية القائمة عما يورده في مرافقته الشفوية او الكتابية من خروج عن حدود الملف	(١٥٧)
✗		تجاوز المحامي او الخصم مقتضيات الدفاع فيما وقع منه من عبارات سب وقذف لا يترتب عليه عقوبة جنائية	(١٥٨)
✗		عدم اداء المحامي اشتراك النقابة يترتب عليه استبعاده من جدول المشتغلين وزوال صفته كمحام ويكون توقيعه علي صحيفة الدعوي باطلا	(١٥٩)
✗		يشترط لقيود المحامي امام محاكم الاستئناف ان يكون قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات من تاريخ قيده بجدول المحامين تحت التمرين	(١٦٠)
✗		يجوز الاخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز او السجين ومحاميه كدليل ادانه ضده	(١٦١)
✗		لا يوجد فرق بين سؤال المتهم واستجوابه	(١٦٢)
✗		يمكن استجواب المتهم منفردا بحجة ان التحقيق سري	(١٦٣)

✗	لا توجد استثناءات علي واجب المحامي في الحفاظ علي سر المهنة	(١٦٤)
✓	اجراءات التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة هي اجراءات تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها البطلان	(١٦٥)
✗	يجوز ان يترافع عن القضاة احد القضاة السابقين بشرط الا يكون محاميا	(١٦٦)
✗	يجوز للمحامي بالادارات القانونية ان يقوم باعمال المحاماه لغير الجهة التي يعمل بها	(١٦٧)
✗	ليس للمحامي حرية في رفض او قبول التوكيل في قضية معينة	(١٦٨)
✗	لا يجوز للمحامي الدفاع في قضايا القضاة الادارية والتأديبية	(١٦٩)
✗	المحاماة ليست من المهن الحرة	(١٧٠)
✓	يخضع المحامي في ممارسته لمهنة المحاماة لضميره والقانون	(١٧١)
✓	للمحامي في السنة الاولى للتمرين ان يحضر امام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يعمل بمكتبه	(١٧٢)
✗	يقصد بالمحامين غير المشتغلين المحامين الذين لم يسبق لهم الاشتغال فعلا بالمحاماه	(١٧٣)
✓	لا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين	(١٧٤)
✓	لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوي قانونية كتابية باسمه	(١٧٥)
✗	للمحامي امام محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم	(١٧٦)
✓	لا يجوز التقرير بالظعن النقض الا للمحامين القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض	(١٧٧)
✓	يجوز للمحامي امام المحاكم الابتدائية اعطاء آراء وفتاوي قانونية كتابية	(١٧٨)
✗	يجوز القبض علي المحامي والتحقيق معه قبل اعلان النقابة التي ينتسب اليها	(١٧٩)
✓	للمحامي الحق في اللجوء المنفرد مع موكله المحبوس	(١٨٠)
✗	لا يشترط التمتع بالجنسية المصرية لطلب القيد بجدول المحامين	(١٨١)
✓	للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يحضر امام المحاكم الجزئية والابتدائية والادارية التي تنظرها	(١٨٢)
✗	ينقل لجدول المحامين غير المشتغلين المحامي الذي لم يسبق له الاشتغال بالمحاماه	(١٨٣)
✗	يطلق لقب محام علي كل من يحصل علي اجازة المحامون	(١٨٤)
✓	يجوز في حالات التلبس القبض علي المحامي ولو ان لم يباشرته حق الدفاع	(١٨٥)
✓	يجب توقيع صحف الاستئناف والنقض من احد المحامين	(١٨٦)
✗	يجوز للأدباء والمفكرين والعلماء ممارسة مهنة المحاماه	(١٨٧)
✓	مجرد القيد في جدول المحامين يكفي لممارسة مهنة المحاماه	(١٨٨)
✗	المشرع المصري لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماه	(١٨٩)
✓	يترتب علي استبعاد المحامي من جدول المشتغلين زوال صفته كمحام وبطلان توقيعه علي الصحف	(١٩٠)
✗	مهنة المحاماة تدافع عن الافراد ولا تقدم اية معونة في تحقيق القضايا وكشف غموضها	(١٩١)
✓	لاختلاف قدرات الافراد فإن المحاماة تحقق المساواة بين الخصوم امام القضاء بالنسبة لحق الدفاع	(١٩٢)
✓	لا يجوز للمحامي امام محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة امام محكمة النقض والادارية العليا	(١٩٣)

✓		يجوز للمحامي امام المحكمة الابتدائية ان يفتتح مكتباً باسمه	(١٩٤)
	✗	تتولي الدولة ادارة وتنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماه	(١٩٥)
✓		لا يحق للمحامي ان يمثل اكثر من عميل في ذات القضية اذا كان هناك احتمال تعارض في المصالح بينهما	(١٩٦)
	✗	قواعد تسوية الخلافات المهنية بين الزملاء هي اجراءات تنظيمية يترتب علي مخالفتها رفض الدعوي القضائية	(١٩٧)
✓		يلازم مبدأ الاستقلال ذوي المهن في حالة الاشتراك مع الزملاء في مباشرة اعمال المهنة	(١٩٨)
✓		يجوز المحامي ان يرفض تكليف النقابة له بمتابعة اعمال زميلة المتوفي اذا كان هناك مانع قانوني	(١٩٩)
	✗	لا يلتزم المحامي بكتمان المعلومات التي يطلع عليها أثناء حضور التحقيق مع موكله	(٢٠٠)
✓		يحق المهني تسوية خلافاته المهنية مع الزملاء قضائياً اذا فشل مجلس النقابة العامة في حل الخلاف	(٢٠١)
✓		يجب علي المهني ان يبذل جهده في تعليم من هم تحت التدريب من الزملاء	(٢٠٢)
	✗	يجوز للمهني ان يحل محل زميله دون رضا	(٢٠٣)
✓		الاستخدام المفرط لوسائل الدعاية في مجال المهن الحرة من شأنه الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الزملاء	(٢٠٤)
✓		يتمنع علي المحامي ان يفشي اسرار موكله في ساحة المحكمة دون رضائه	(٢٠٥)
✓		تدخل مدي ملأئمه الموكل في تقدير اتعاب المحامي	(٢٠٦)
✓		يمنح الاستقلال للمحامي الحق في ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة وفقاً لاصول المهنة	(٢٠٧)
	✗	للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوي او شكوي ضد زميل دون الحصول علي اذن من النقابة الفرعية التابع لها	(٢٠٨)
	✗	يجوز للمهني ان يحجب ماكتسبه من خبراته في مجال عمله المهني عن زملائه المبتدئين	(٢٠٩)
✓		يلتزم المحامي باطلاع موكله على كل امر الدعوي وما يتم فيها	(٢١٠)
✓		لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق	(٢١١)
✓		يلتزم المحامي بكتمان معلومات موكله السرية التي يطلع عليها بحكم ممارسته للمهنة	(٢١٢)
✓		حظر المشرع علي المحامي ان يكون له اكثر من مكتب واحد لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الزملاء	(٢١٣)
	✗	يدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة اغواء العملاء الفقراء منها	(٢١٤)
✓		تدخل مهنة المحاماة في نطاق المهن الحرة	(٢١٥)
✓		يجب علي المهني ان يتابع اعمال زميله المريض بمقتضي واجب تقدير العون والمساعدة الزملاء	(٢١٦)
	✗	لا تقوم علاقة بين سلوك المهني وكرامة المهنة التي ينتسب اليها	(٢١٧)
	✗	لا فرق بين الخلافات المهنية وغير المهنية بشأن طريقة تسويتها	(٢١٨)
✓		اذا احل المحامي محل زميله في العمل فيجب عليه ابلاغ العميل بصفته المؤقتة	(٢١٩)
	✗	الخلاف المهني هو الذي يتعلق بامر شخصي بين المهني واحد زملائه	(٢٢٠)
	✗	من حق المحامي ان يمثل اكثر من عميل في ذات القضية ولو كان هناك تعارض في المصالح بينهما	(٢٢١)
✓		يستحق المحامي الاتعاب المتفق عليها اذا انهي الموكل وكالته دون مبرر قبل انهاء الميهمة الموكلة اليه	(٢٢٢)
	✗	اذا امتنع الموكل عن سداد الاتعاب المتفق عليها فيحق للمحامي حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله ولو ترتب علي ذلك تفويت مواعيد الطعن	(٢٢٣)

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✓		تساهم مهنة المحاماة في سير العدالة وحسن أدائها	٠١
✓		الأصل ان الاستعانة بالمحامي من الأمور الاختيارية للخصوم	٠٢
✓		لا يجوز لغير المحامي التوقيع علي صحف الدعوي او الطعون فيها	٠٣
✓		لا يجوز للمقاضي ان يستعين بمحام للدفاع عنه	٠٤
✓		تشارك مهمة المحاماة القضاء في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين	٠٥
✓		علي المحامي واجب الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام ضمن اطار علاقات الزمالة المهنية	٠٦
✓		يقع علي عاتق المحامي الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند او مبرر	٠٧
✓		علي المحامي واجب تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة وأنظمتها ولوائحها	٠٨
✓		هل يصح توقيع المحامي ان كان يعمل بمهنة قضائية قبل اشتغاله بالمحاماة	٠٩
✓		هل يجوز للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن باسمه	١٠
✓		هل يجوز للمحامي تحت التمرين ان يعد عقود باسمه لا تتجاوز قيمتها خمسة. الاف جنيه ولا تحتاج الي شهر أو توثيق	١١
✓		على الطبيب أن يحرص على حسن التصرف مع زملائه	١٢
✓		في حالة غياب أى اتفاق بين المحامى وموكليه فإن الاتعاب يتم تحددتها وفقاً للعرف	١٣

✓	١٤	تحظر اخلاقيات المهنة على الزملاء أن يزاحم كل منهما الآخر
✓	١٥	يحظر على الطبيب الاستعانة بالوسطاء في مزاوله المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون اجر
✓	١٦	يحظر على الطبيب السماح باستعمال اسمه في ترويج الادوية او العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية على أى صورة من الصور
✓	١٧	إذا كان المريض عازماً على الاستغناء عن الطبيب الأول فيجب التأكد من إعلام الطبيب الأول بذلك
✓	١٨	يحق للطبيب المعالج عند الحاجة أن يشير زميلاً آخر في نفس التخصص أو غيره
✓	١٩	يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة تعمد الطبيب تخفيض الاتعاب بقصد اجتذاب العملاء
✓	٢٠	يجب على الطبيب الذي يثبت له خطأ زميله في علاج المريض أن ينبهه إلى الصواب منفرداً وبعيداً عن المريض حتى لا يشعر هذا الأخير بشيء ويفقد ثقته في طبيبه
✓	٢١	يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقتضى به قواعد اللياقة وتقاليده المحاماه
✓	٢٢	يجب على الطبيب إذا اشترك مع فريق طبي في معالجة المريض ان يتجنب نقد احد زملائه أو التقليل من قدره أمام المريض حتى لا يفقد المريض ثقته فيه
✓	٢٣	يعد الاستغلال من أساسيات ممارسة المهنة الحرة
✓	٢٤	حرصت كافة القواعد الاخلاقية والتشريعات المهنية على حث المهنيين على المحافظة على شرف المهنة وكرامتها
✓	٢٥	على الطبيب تسوية أى خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية
✓	٢٦	التعاون بين اعضاء المهنة الواحدة له عظيم الاثر فى خلقه المحبه والموده والترابط
✓	٢٧	على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامه
✓	٢٨	إذا حل طبيب محل زميل له فى عيادته بصفه مؤقتة فعليه الا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى

✓		يجب على المهني أن يتعامل مع زملاء المهنة بالإحترام والتوقير	٣٩.
✓		لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه	٣٠.
✓		لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة	٣١.
✗		من حق عضو مجلس الدولة المحال الي مجلس التأديب ان ينيب في الدفاع عنه محامياً	٣٢.
✗		يجوز للمحامي بالادارات القانونية القيام بأعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها	٣٣.
✗		هل يجوز لغير المحامين ممارسة مهنة المحاماة	٣٤.
✗		لايصح توقيع المحامي علي صحيفة الدعوي او الاستئناف في حالة استبعاده من جدول المشتغلين بسبب عدم أدائه للاشتراك	٣٥.
✗		هل يجوز للمحامي المقيد بجدول المحاماة مزاولة المهنة قبل الحلف باليمين	٣٦.
✗		هل يشترط سن معين للمقيد بجدول المحامين تحت التمرين	٣٧.
✗		هل يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتباً باسمه	٣٨.
✗		هل يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي او تعديلها	٣٩.

2026

